COMÚ D'ENCAMP

Ordinacions i reglaments

Decret de data 31-1-2025 d'aprovació del Reglament del programa de jubilació voluntària dels funcionaris del Comú d'Encamp.

Exposició de motius

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol segon, secció primera, article 5.1;

Vist que el 16 de gener del 2007 es va aprovar el Reglament del Programa de jubilació voluntària dels funcionaris del Comú d'Encamp;

Vist que el 7 de desembre del 2011 i el 30 de juny del 2016 es van aprovar modificacions del Reglament del Programa de jubilació voluntària dels funcionaris del Comú d'Encamp;

Vista l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, de data 28 de novembre de 2023, que regula en l'article 9 la creació de la Comissió de personal, i l'apartat 4 de l'article 56 que regula els programes de jubilació voluntària per als funcionaris;

Vist el Reglament d'organització, funcionament i les modalitats de nomenament dels membres de la Comissió de Personal del Comú d'Encamp de data 30 de setembre del 2024;

Vist l'informe preceptiu núm. 1/24 de la Comissió de Personal del Comú d'Encamp de data 13 de desembre del 2024;

Atès que en la seva aplicació s'ha constatat de nou la necessitat d'ajustar el seu contingut per fer-lo més sostenible per les finances comunals;

Atès que és escaient modificar de nou el reglament a l'efecte de mantenir un cost anual que sigui assumible per les finances comunals i, així, assegurar la seva continuïtat;

El Consell de Comú, en la sessió ordinària del 30 de gener de 2025, ha acordat aprovar aquest decret amb el contingut següent:

Article únic

S'ordena l'aprovació del Reglament del programa de jubilació voluntària dels funcionaris del Comú d'Encamp, que entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 31 de gener del 2025

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Reglament del Programa de jubilació voluntària dels funcionaris del Comú d'Encamp

Article 1. *Objecte*
L'objecte del Programa de jubilació voluntària dels funcionaris del Comú d'Encamp (en endavant, el Programa) és desenvolupar el que estableixen als articles 56 i 86 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp i, en concret, establir una prestació per a la jubilació voluntària dels seus funcionaris.

El Programa es regeix per les disposicions previstes en aquest Reglament, per la normativa pròpia del Comú d'Encamp, així com per la legislació específica que li sigui d'aplicació.

Article 2. *Definicions*
Entitat promotora. És l'entitat que insta la creació del Programa i que participa en el seu desenvolupament, qualsevol que sigui la denominació que en el futur pugui adoptar i sense que s'alteri aquesta condició per les possibles modificacions que poguessin afectar la seva naturalesa jurídica futura.

Participants. Són les persones físiques, funcionàries del Comú d'Encamp, en benefici de les quals es crea el Programa i que decideixen acollir-s'hi.

Edat de jubilació voluntària. Als efectes d'aquest Programa, es considera com a edat de jubilació voluntària aquella en què el funcionari deixi de prestar els seus serveis al Comú d'Encamp.

Article 3. *Data d'inici del Programa*
El Programa descrit en aquest reglament s'inicia el dia de la seva entrada en vigor.

Article 4. *Entitat promotora*
L'entitat promotora del Programa és el Comú d'Encamp.

Article 5. *Participants en el Programa*
1) Els participants en el Programa són els funcionaris del Comú d'Encamp que compleixin les condicions d'edat i de temps treballat que s'indiquen en l'article 6, i que sol·licitin acollir-se al mateix.

2) A efectes del Programa, es computa com a treballat tot el temps en què els funcionaris del Comú d'Encamp estiguin en una de les situacions previstes com de servei actiu a l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp.

3) Els funcionaris que hagin prestat serveis a l'administració comunal en règim interins, el temps que hagin prestat aquests serveis computa a efectes de temps treballat a condició que ocupi el mateix lloc de treball i que el termini transcorregut entre la baixa com a treballador públic en règim interí i la incorporació a l'Administració comunal amb el nou règim no sigui superior a tres mesos.

4) Els funcionaris deixen de ser participants en el Programa si es dona alguna de les circumstàncies següents: jubilació obligatòria per assolir l'edat establerta en la normativa vigent en la matèria, defunció, renúncia escrita al mateix, separació del servei per alguna de les causes previstes a l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, o concurrència d'una de les causes d'incompatibilitat establertes en l'article 7.

5) No poden ser participants en el Programa els empleats del Comú d'Encamp que estiguin treballant com a treballadors públics interins o com a personal de relació especial.

Article 6. *Prestacions*
1) En el moment en què es produeixi la jubilació voluntària del funcionari, la prestació a percebre es determina com un percentatge del salari mitjà cotitzat pel Comú d'Encamp a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) en els darrers 5 anys treballats, en la forma prevista a l'apartat 3.

El salari mitjà cotitzat a la CASS en els darrers 5 anys treballats al Comú d'Encamp serà la mitjana dels valors obtinguts per a cadascun d'aquests anys, després d'haver-los actualitzat d'acord amb la variació corresponent de l'IPC en el mateix període. L'actualització s'ha de realitzar amb la variació interanual de l'IPC de l'any anterior segons la corresponent publicació oficial del Govern d'Andorra.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2) En cas d'existència de períodes de baixa, el càlcul de la prestació definida a l'apartat anterior s'efectuarà mitjançant l'aplicació de la fórmula correctora següent:

$$Smc_n = \frac{Stc_n \times 360}{360 - Db_n}$$

Smc_n: salari mitjà corregit a l'any n
Stc_n: salari total cotitzat a la CASS a l'any n
Db_n: nombre total de dies de baixa durant l'any n

No obstant això, si en un mateix any el nombre total de dies de baixa és superior a 180, aquest espai de temps es desestima per al càlcul de la prestació i se substitueix per un període equivalent de l'any immediatament anterior als darrers 5 anys treballats al Comú d'Encamp i, així, successivament.

3) L'import de la prestació es calcula per 2 trams d'edat diferents i a partir d'un mínim d'anys treballats al Comú, tal i com es detalla a continuació:

- a partir dels 55 anys d'edat i fins als 59 anys ambdós inclosos, és igual al 50 % del salari mitjà cotitzat a la CASS en els darrers 5 anys treballats al Comú d'Encamp amb les consideracions de càlcul exposades en els apartats 1 i 2. Per accedir a la prestació en aquest tram d'edat cal tenir un mínim de 20 anys treballats al Comú d'Encamp; i,

- a partir dels 60 anys d'edat i fins als 64 anys ambdós inclosos, és igual al 60 % del salari mitjà cotitzat a la CASS en els darrers 5 anys treballats al Comú d'Encamp amb les consideracions de càlcul exposades en els apartats 1 i 2. Per accedir a la prestació en aquest tram d'edat cal tenir un mínim de 24 anys treballats al Comú d'Encamp.

4) Aquest import es fa efectiu en forma de renda mensual, prorratejat en tretze pagues distribuïdes en una pels mesos de gener a novembre i dues el mes de desembre, i immediata i postpagable, i s'actualitza anualment en la mateixa proporció que els salaris dels funcionaris del Comú d'Encamp, fins a un màxim equivalent a l'augment de l'IPC de l'any anterior.

5) Les cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social relatives a aquesta prestació són assumides per ambdues parts en la proporció que correspongui a cadascuna, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.

Article 7. *Incompatibilitats*
1) Els funcionaris que participen en el Programa renuncien explícitament a exercir una activitat laboral remunerada al Comú d'Encamp mentre en siguin beneficiaris.

2) La percepció de prestacions de jubilació voluntària és incompatible amb qualsevol altra retribució com a funcionari o com a treballador públic interí, per serveis prestats al sector públic.

3)En el cas de prestació de serveis a l'Administració per funcionaris en el marc d'una relació especial, les prestacions de jubilació voluntària queden en suspens mentre duri la relació especial.

4) A efectes de control i inspecció, el Comú d'Encamp pot requerir a les persones beneficiàries d'aquest programa, la documentació que consideri necessària per verificar el compliment d'aquest article.

Article 8. *Comissió de seguiment*
1) La tutela i el control del Programa els exerceix una comissió de seguiment, que és la responsable de valorar cadascuna de les sol·licituds de jubilació voluntària i d'interpretar aquest Reglament en cas de dubte.

2) La Comissió de seguiment està formada pels membres de la comissió permanent encarregada de la gestió dels Recursos Humans. En cas que no es constitueixi aquesta comissió permanent, la Comissió de seguiment estarà composta per les persones següents:

- cònsol major o cònsol menor
- dos consellers designats pel Consell de Comú

Dipòsit legal: AND.2-2015

- secretari general
- director o responsable del Departament de Recursos Humans

3) La comissió de seguiment examina les sol·licituds de jubilació voluntària en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la seva presentació al Departament de Recursos Humans, i emet un informe per a la seva consideració per part de la Junta de Govern.

Article 9. *Aprovació o denegació de participació en el Programa*
La Junta de Govern és l'òrgan encarregat d'autoritzar o denegar, d'acord amb les condicions d'aquest reglament, les sol·licituds de jubilació voluntària, un cop conegut l'informe de la comissió de seguiment.

Contra les resolucions de la Junta de Govern es pot interposar el recurs previst en l'article 129 del Codi de l'Administració.

Article 10. *Cancel·lació del Programa*
El Programa es pot cancel·lar si així ho acorda l'entitat promotora de manera justificada, en el cas que la normativa legal obligui l'entitat promotora a la cancel·lació o que una norma legal en substitueixi els efectes.

En aquest cas, els participants en el Programa continuen percebent la mateixa prestació fins a la seva edat de jubilació.

Article 11. *Pèrdua de la condició de funcionari*
Els funcionaris que s'acullen al Programa de jubilació voluntària perden la condició de funcionari i la plaça queda vacant.

Disposició transitòria primera

Les persones que a l'entrada en vigor d'aquest reglament estan percebent una prestació de jubilació anticipada del Comú d'Encamp, continuaran percebent aquesta prestació d'acord amb el règim vigent fins a l'entrada en vigor d'aquest reglament.

Disposició transitòria segona

Els funcionaris del Comú d'Encamp que a la data d'entrada en vigor d'aquest reglament es troben en situació de servei actiu i tenen oberts els drets per accedir a la percepció d'una prestació de jubilació voluntària d'acord amb el Reglament de 7 de desembre del 2011, poden sol·licitar aquesta prestació dins del termini d'un any a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquest reglament. Transcorregut l'esmentat termini sense que hagin formulat la sol·licitud, perden la possibilitat de fer-ho i queden subjectes al règim previst en aquest reglament.

Disposició transitòria tercera

Els funcionaris del Comú d'Encamp que a la data d'entrada en vigor d'aquest reglament encara no tenen oberts els drets per accedir a la percepció d'una prestació de jubilació voluntària d'acord amb el Reglament de 7 de desembre del 2011, però els hi manca un termini inferior a un any per tenir aquells drets oberts, poden sol·licitar aquella prestació en el termini de tres mesos a comptar del moment en què tinguin els drets oberts. Transcorregut l'esmentat termini sense que hagin formulat la sol·licitud, perden la possibilitat de fer-ho i queden subjectes al règim previst en aquest reglament.

Disposició derogatòria

A partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament, queda derogat el Reglament del Programa de jubilació voluntària dels funcionaris del Comú d'Encamp del 7 de desembre del 2011 i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que estableix aquest Reglament.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 31 de gener del 2025

Cònsol major
Laura Mas Barrionuevo

Dipòsit legal: AND.2-2015